



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

КАФЕДРА «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Методические указания

по освоению дисциплины
«Теория государства и права»

Ростов-на-Дону

2026

УДК 001.81:378.14

Составитель: к.ю.н., доцент Филимонова Е.А.

Методические указания по освоению дисциплины «Теория государства и права». ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, 2026 г.

В методических указаниях содержатся рекомендации по деятельности обучающегося в ходе освоения дисциплины «Теория государства и права», в том числе, проведения различных видов учебных занятий, выполнения самостоятельной работы, а также используемым в учебном процессе техническим средствам, информационно-коммуникационным и образовательным технологиям.

Предназначено для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

УДК 001.81:378.14

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск:
зав. кафедрой (руководитель структурного подразделения,
ответственного за реализацию ОПОП) «ТиИГиП» М.В. Алексеева
кафедра Ф.И.О.

В печать __. __. 2026 г.
Формат 60×84/16. Объем __ усл. п. л.
Тираж __ экз. Заказ № ____

Издательский центр ДГТУ
Адрес университета и полиграфического предприятия:
344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный
технический университет, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения.....	x
2	Содержание разделов дисциплины.....	x
2.1	Лекционные занятия.....	x
2.2	Практические занятия.....	x
2.3	Самостоятельная работа обучающихся	x
3	Текущий контроль и промежуточная аттестация.....	x
4	Контрольная работа.....	x
	Перечень рекомендуемых информационных ресурсов.....	x
	Приложение А (<i>Наименование приложения</i>).....	x

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические указания по освоению дисциплины «Теория государства и права» представляют собой комплекс разъяснений, позволяющих студентам эффективно спланировать и организовать процесс самостоятельного и углубленного изучения курса.

Дисциплина включает в себя лекционные и практические занятия, контрольную работу (для заочной формы обучения) и самостоятельную работу. Формой проведения промежуточной аттестации является зачет (в 1 семестре) и экзамен (во 2 семестре).

Цели освоения дисциплины:

- дать студентам первичное представление об основных категориях государства и права;
- заложить фундамент общей юридической культуры, юридического мышления.

Задачи дисциплины:

- проанализировать природу и сущность государства и права;
- выявить основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права;
- исследовать исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции;
- изучить механизм государства;
- рассмотреть систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права;
- выявить особенности государственного и правового развития России;
- определить роль государства и права в политической системе общества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции, характеризующиеся индикаторами достижения компетенций, по уровням освоения согласно ФГОС ВО.

Компетенции, индикаторы достижения компетенций, уровни освоения «знать – уметь – владеть» указаны в рабочей программе дисциплины и в

оценочных материалах (оценочных средствах) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного конспекта.

Следует иметь в виду, что все разделы и темы изучаемой дисциплины являются в равной мере важными и часто взаимосвязаны. Как и в любой другой науке, нельзя приступать к изучению последующих разделов, не усвоив предыдущие.

Для изучения дисциплины «Теория государства и права» необходимо использовать различные источники: учебники, учебные и учебно-методические пособия, монографии, научные статьи, сборники научных трудов, нормативные правовые акты, справочную литературу, интернет-сайты и тематические порталы. Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в последнем разделе данных методических указаний.

Работа под руководством преподавателя

Изучение дисциплины «Теория государства и права» начинается с лекционных занятий.

Лекция – одна из основных традиционных форм организации аудиторного учебного процесса. Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них студент получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов. Предполагается, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. После лекции, желательно вечером, перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает.

В современных условиях познавательная и воспитательная ценность лекционного курса велика, поэтому лекции нужно посещать систематически.

Для обеспечения максимальной эффективности процесса обучения перед очередной лекцией рекомендуется просмотреть конспект предыдущих лекций, вспомнить пройденный материал и внимательно прочитать тот раздел учебника, в котором излагается соответствующая тема (проблематику лекции можно узнать из рабочей программы дисциплины или непосредственно у преподавателя). Такое предварительное знакомство с темой облегчает усвоение лекционного материала, избавляет от необходимости дословно конспектировать лекцию и способствует более осмысленному и критическому отношению к тому, что говорит преподаватель.

При преподавании дисциплины используются преимущественно следующие **типы лекционных занятий**:

- **информационная лекция** – традиционный для высшей школы тип лекции, на которой студенту дается научная информация по дисциплине, подлежащая уяснению и запоминанию; преподаватель знакомит аудиторию с темой лекционного занятия и последовательно раскрывает поставленные вопросы;

- **лекция-дискуссия** – основывается на рассмотрении различных (дискуссионных) точек зрения на поставленную проблему; в рамках этой лекции преподаватель определяет круг дискуссионных вопросов и раскрывает их, на основе критического анализа различных позиций ученых по выбранной проблеме и аргументированной собственной точки зрения; очень часто данная лекция приводит к появлению у аудитории новых вопросов, ответы на которые могут быть сформулированы как в рамках лекционного, так и в рамках последующего практического занятия;

Лекция-дискуссия стимулирует мыслительную деятельность студента, дает возможность аудитории оценить многообразие подходов к рассматриваемой проблеме, выработать собственную позицию и научиться отстаивать ее аргументированно.

На информационных лекциях студентам нужно внимательно следить за изложением преподавателем изучаемого материала, конспектировать основные положения. При этом автоматическое «протоколирование» лекции – не самый эффективный способ использования потенциала лекционного занятия. Студенты необходимо приучать себя одновременно и слушать лектора, и осмысливать излагаемый им материал, и кратко записывать наиболее важные идеи, понятия и термины. Рекомендуется также помечать для себя неясные моменты, чтобы в конце лекционного занятия задать преподавателю вопросы или, если такой возможности на лекции не имеется, прояснить эти вопросы на практических занятиях и в процессе самоподготовки.

В ходе лекционных занятий обучающийся обязан конспектировать содержание учебного материала.

Конспектирование лекций – сложный вид аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда он оформляется самим обучающимся. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателем. Следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций.

Целесообразно заранее разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.

Конспекты следует вести аккуратно, умело использовать сокращения, оставлять поля для вопросов, выносимых на практические занятия. В свободное от занятий время целесообразно повторять законспектированное, привлекая материал рекомендованных учебников и информационных ресурсов. Конспекты лекций рекомендуется сохранить, поскольку они могут понадобиться на последующих курсах.

2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Согласно рабочей программе, в рамках дисциплины должны быть изучены следующие темы, распределенные по разделам.

2.1 Лекционные занятия

Раздел 1. Природа государства и права, основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические типы государства и права.

Тема 1.1 Природа государства и права.

Тема 1.2 Основные закономерности возникновения государства и права.

Тема 1.3 Исторические типы государства и права.

Раздел 2. Сущность и признаки государства. Народ, власть и территория – основные классические признаки государства.

Тема 2.1 Многообразие подходов определения государства.

Тема 2.2 Классические признаки государства.

Раздел 3. Форма государства.

Тема 3.1 Структурные элементы формы государства.

Раздел 4. Механизм и функции государства.

Тема 4.1 Власть и политическое государство.

Тема 4.2 Механизм государства. Структурные элементы механизма государства.

Тема 4.3 Функции государства.

Раздел 5. Источники и формы права.

Тема 5.1 Источники права. Правовые обычаи.

Тема 5.2 Структура источников права.

Раздел 6. Сущность, признаки и функции права.

Тема 6.1 Понятие права: различие подходов.

Тема 6.2 Сущность права. Признаки права.

Тема 6.3 Принципы и аксиомы права.

Раздел 7. Система права.

Тема 7.1 Структура систем права.

Раздел 8. Правовые системы народов мира.

Тема 8.1 Правовая система и ее структурные элементы.

Раздел 9. Правовые отношения.

Тема 9.1 Правовые отношения. Объекты правоотношений.

Раздел 10. Правонарушение и юридическая ответственность.

Тема 10.1 Законность и правопорядок. Виды правонарушений и их классификация.

Тема 10.2 Юридическая ответственность.

Раздел 11. Толкование права.

Тема 11.1 Объект и предмет толкования права. Виды и стадии толкования.

Раздел 12. Реализация права.

Тема 12.1 Реализация права.

Раздел 13. Особенности государственного и правового развития России.

Тема 13.1 Правовое прогнозирование. Правовая политика.

Тема 13.2 Юридическая техника.

Раздел 14. Роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни.

Тема 14.1 Политическая система общества и ее структура.

Тема 14.2 Роль государства и права в политической системе общества.

2.2 Практические занятия

Важной формой обучения, способствующей закреплению и углублению теоретических знаний студентов, являются *практические занятия*, которые направлены на закрепление полученного в ходе лекционных занятий и

самостоятельной работы материала. Практические занятия предназначены для закрепления теоретического материала курса и приобретения обучающимися необходимых навыков посредством обсуждения основных вопросов курса, решения заданий, ответами на вопросы преподавателя, подготовки сообщений. Дидактическая цель практических работ – формирование у обучающихся профессиональных умений и навыков, необходимых для изучения последующих учебных дисциплин, а также выполнения, подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.

На практических занятиях по дисциплине «Теория государства и права» у обучающихся формируется умение логически мыслить; оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; принимать управленческие решения, которое в дальнейшем должно быть использовано для решения профессиональных задач.

Целями проведения **практических занятий**, являются:

- обобщение, систематизация, углубление, применение полученных теоретических знаний на практических занятиях учебной дисциплины;
- формирование компетенций (части компетенций) познавательной деятельности (критическое мышление; исследование внешней среды для выявления ее возможностей и ресурсов; разрешение проблемных ситуаций, умение структурировать и преобразовывать информацию; способность к приращению накопленных знаний);
- выработка, при решении ситуационных задач, профессионально значимых качеств (способность обучаться самостоятельно; готовность решать сложные вопросы, проявлять творческую инициативу и пр.);
- приближение практических заданий к реальным условиям работы того или иного специалиста.

При подготовке к практическим занятиям студентам следует:

–ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

–внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;

–выписать основные термины (или полностью ответ на вопрос для устного сообщения);

–уяснить, какие учебные элементы остались неясными и постараться получить на них ответ у преподавателя.

Готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы.

Перечень тем практических занятий

Практическое занятие № 1 «Теория государства и права как наука и учебная дисциплина».

Перечень вопросов:

1. Теория государства и права как наука: понятие, объект, предмет, функции.

2. Методы теории государства и права: общенаучные, частнонаучные и специальные.

3. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук.

4. Значение теории государства и права для правотворческой и правоприменительной практики, правового образования и воспитания.

5. Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура, связь с иными учебными дисциплинами. Значение теории государства и права для усвоения курса юридических наук и получения юридического образования.

Практическое занятие № 2 «Природа государства и права, основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические типы государства и права».

Перечень вопросов:

1. Характеристика первобытного общества: структура, институты власти, мононормы. Природа государства и права.
2. Основные закономерности возникновения государства и права.
3. Основные концепции (теории) происхождения государства и права.
4. Типология государств: понятие и подходы.

Практическое занятие № 3 «Сущность и признаки государства. Народ, власть и территория – основные классические признаки государства».

Перечень вопросов:

1. Причины многообразных подходов определения государства. Понятие «государство» в истории политической и правовой мысли: с древнейших времен до наших дней.
2. Сущность государства. Соотношение общечеловеческого, классового, религиозного и национального аспектов в сущности государства.
3. Характеристика классических признаков государства (народ, власть, территория). Основные признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений современного общества.
4. Основные современные теории государства.
5. Понятие, признаки и сущность правового государства.

Практическое занятие № 4 «Форма государства».

Перечень вопросов:

1. Форма государства: понятие и виды.
2. Соотношение типа и формы государства.
3. Форма правления.
4. Форма государственного устройства.
5. Политический режим.

Практическое занятие № 5 «Власть и политическое государство».

Перечень вопросов:

1. Понятие и структура политической системы, ее основные субъекты: государство, политические партии и т.д. Место государства в политической системе общества.

2. Взаимодействие государства с политическими партиями и общественными объединениями.

3. Государство и церковь. Светские и теократические государства.

Практическое занятие № 6 «Механизм государства».

Перечень вопросов:

1. Понятие и структура механизма государства. Соотношение понятий «механизм государства» и «аппарат государства».

2. Принципы деятельности государственного механизма.

3. Понятие и признаки государственных органов и их классификация.

Практическое занятие № 7 «Функции государства».

Перечень вопросов:

1. Понятие и классификация функций государства.

2. Зависимость функций государства от целей и задач, стоящих перед государством на различных этапах его развития.

3. Содержание основных внутренних и внешних функций государства.

4. Правовые и организационные формы реализации функций государства.

5. Реализация основных функций современного государства.

Практическое занятие № 8 «Государство и личность».

Перечень вопросов:

1. Правовой статус личности: его понятие и структура. Гражданство как предпосылка полного объема прав, свобод и обязанностей человека.

2. Права и свободы человека и гражданина, их виды. Поколения прав человека.

3. Механизмы защиты прав человека.

Практическое занятие № 9 «Право в системе социального регулирования».

Перечень вопросов:

1. Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь.
2. Виды социальных норм: правовые, моральные, корпоративные, обычаи, эстетические нормы и религиозные нормы.
3. Общие признаки социальных норм. Отличие норм права от других социальных норм.
4. Соотношение норм права и моральных норм, корпоративных норм, обычаев.

Практическое занятие № 10 «Понятие и сущность права».

Перечень вопросов:

1. Понятие права. Объективное и субъективное право.
2. Основные концепции и типы правопонимания.
3. Признаки права. Сущность и социальное назначение права.
4. Функции права: понятие и виды.

Практическое занятие № 11 «Источники и формы права».

Перечень вопросов:

1. Понятие источника и формы права.
2. Виды форм права.
3. Источники и формы современного российского права.
4. Нормативный правовой акт как источник права.
5. Особенности структуры отдельных видов нормативных правовых актов.
6. Действие правовых актов во времени. Обратная сила закона. «Переживание» закона. Действие правовых актов в пространстве и по кругу лиц.

Практическое занятие № 12 «Принципы и аксиомы права».

Перечень вопросов:

1. Принципы права: понятие и виды.
2. Правовые аксиомы.
3. Юридические презумпции.
4. Правовые фикции как средство юридической техники.

Практическое занятие № 13 «Система права. Правовые системы народов мира».

Перечень вопросов:

1. Понятие и структура системы права.
2. Норма права: понятие, структура, виды.
3. Основания деления права на отрасли и институты.
4. Объективные и субъективные предпосылки формирования правовых институтов в современных условиях.
5. Система российского права и международное право.
6. Правовые системы народов мира.

Практическое занятие № 14 «Правовые отношения».

Перечень вопросов:

1. Понятие и особенности правоотношений.
2. Состав правоотношений.
3. Виды правоотношений.
4. Юридические факты.

Практическое занятие № 15 «Законность и правопорядок. Виды правонарушений и их классификация. Юридическая ответственность».

Перечень вопросов:

1. Правомерное поведение и правонарушения (понятие, признаки, виды).
2. Юридический состав правонарушения.

3. Классификация правонарушений.
4. Причины правонарушений и пути борьбы с ними.
5. Юридическая ответственность: понятие и виды. Основания освобождения от юридической ответственности и наказания.

Практическое занятие № 16 «Толкование права. Реализация права».

Перечень вопросов:

1. Понятие толкования права. Стадии толкования права. Объект и предмет толкования права. Виды толкования права.
2. Способы толкования права. Устранение неясностей и разрешение коллизий. Восполнение пробелов в праве.
3. Реализация права: понятие, субъекты, виды. Соотношение юридической деятельности и реализации права.
4. Основные стадии применения юридических норм. Правоприменительные акты: понятие, виды, структура.

Практические занятия по дисциплине могут проводиться в различных формах: занятие-дискуссия, устный опрос, собеседование, тестирование, выступление с докладом, круглый стол, тренинг, решение практикоориентированных заданий (задач) и др., они дают возможность непосредственно понять алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых в учебной литературе и на лекциях. Поэтому студент должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ.

Порядок выполнения практических работ изложен в соответствующих методических указаниях.

Практическое занятие состоит из следующих элементов: вводная часть, основная и заключительная.

Вводная часть обеспечивает подготовку студентов к выполнению заданий работы и включает в себя: формулировку темы, цели занятия, обоснование его значимости в профессиональной подготовке студентов; проверку готовности

студентов к практическому занятию; объяснение последовательности выполнения заданий.

Основная часть практического занятия включает в себя процесс выполнения практикоориентированных задач и устного опроса обучающихся. Решение задач может сопровождаться дополнительными разъяснениями по ходу работы, устранением трудностей при их выполнении. По отдельным темам дисциплины на практических занятиях возможно заслушивание сообщений, докладов с последующим их обсуждением либо устным опросом.

Заключительная часть содержит: подведение общих итогов занятия; оценку результатов работы отдельных студентов; выдачу рекомендаций по устранению пробелов в системе знаний и умений студентов, по улучшению результатов работы.

Вопросы для устного опроса обучающиеся используют для самоконтроля при подготовке к практическому занятию. Преподаватель может провести выборочный опрос по этим вопросам в ходе проведения практических занятий.

Занятие-дискуссия.

Дискуссия - средство проверки умений применять полученные знания для выполнения заданий определенного типа по теме или разделу.

Проведению дискуссии предшествует большая самостоятельная работа студентов, выражающаяся в изучении нормативной и специальной литературы. Подготовительная работа позволяет выработать у студентов навыки оценки информации. На втором этапе – аудиторном занятии – идет публичное обсуждение дискуссионных вопросов. Тематическая дискуссия как интерактивная форма обучения предполагает проведение научных дебатов. Хорошо проведенная тематическая дискуссия имеет большую обучающую и воспитательную ценность.

Проводимые тематические дискуссии воспитывают навыки публичного выступления, развиваются способности логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь, публично представлять собственные и научные результаты.

Максимальное количество баллов за практические занятия в рамках одной контрольной точки составляет 5 баллов.

Перечень тем для проведения дискуссии

1. Место и роль теории государства и права в системе других наук.
2. Предмет и методология теории государства и права.
3. Методология в познании государства и права.
4. Возникновение государства как объективный исторический процесс.
5. Социальные нормы первобытного общества.
6. Основные формы возникновения государства.
7. Возникновение Российского государства.
8. Возникновение права.
9. Основные концепции происхождения и сущности государства.
10. Современные понятия государства.
11. Государство: сущность и принципы организации.
12. Типология государства.
13. Гражданское общество: политико-юридический аспект.
14. Социалистический тип государства: модель и действительность.
15. Правовое государство: история идей и современность.
16. Государство, личность, общество.
17. Формирование правового государства в современной России: теория практика, перспективы.
18. Государство и принуждение.
19. Соотношение государства, права и экономика.
20. Государственная власть, ее свойства и формы осуществления.
21. Политический (государственный) режим как содержательно-динамическая сторона и выражение государственной власти.
22. Функции и обеспечивающая их структурная организация государства.
23. Эволюция функций Российского государства.
24. Разделение властей в государственном механизме.
25. Формы политико-территориального (государственного) устройства.

26. Аппарат государственной власти и его структура.
27. Политико-правовой режим в современной России.
28. Государство и церковь.
29. Механизм реализации функций государства.
30. Формы правления.
31. Правовой статус и фактическое положение человека.
32. Бюрократия и государство.
33. Правоохранительные органы в системе государственного механизма.
34. Теоретические вопросы российской государственности.
35. Государство, право, демократия.
36. Личность и право.
37. Человек и государство.
38. Понимание права в мировой и отечественной юриспруденции.
39. Естественное право: основные характеристики.
40. Сущность, понятие и ценность права.
41. Принципы права.
42. Функции права.
43. Типология права.
44. Классовое и общесоциальное в праве.
45. Правовая система общества.
46. Право в системе социального регулирования.
47. Проблема соотношения права и морали.
48. Правовое воздействие и правовое регулирование общественных отношений.
49. Механизм правового регулирования.
50. Реализация права.
51. Применение права.
52. Правовые средства.
53. Формы (источники) права.
54. Система нормативных правовых актов в России.

55. Закон в системе нормативных актов.
56. Правовые акты субъектов Российской Федерации.
57. Ведомственные правовые акты.
58. Правовой прецедент.
59. Международно-правовые акты как источник права.
60. Пределы действия нормативных правовых актов и иных источников права.
61. Коллизии в праве и способы их разрешения.
62. Норма права как основная категория доктрины и догмы права.
63. Системность, специализация и структура правовых норм.
64. Система права.
65. Система законодательства Российского государства.
66. Систематизация нормативных правовых актов.
67. Использование компьютерных технологий для учета и распространения правовой информации.
68. Юридические документы и юридическая техника.
69. Юридические конструкции, правовые презумпции, правовые фикции, правовые символы как элементы юридической техники.
70. Законотворчество в Российской Федерации.
71. Правотворческий (законодательный) процесс и его этапы.
72. Юридическая практика как разновидность социальной практики.
73. Правовые отношения как разновидность общественных отношений.
74. Юридические факты в механизме правового регулирования.
75. Субъекты права.
76. Правоприменительный акт как разновидность правового акта.
77. Правосознание как форма общественного сознания.
78. Правовая культура.
79. Правовой нигилизм и пути его преодоления.
80. Правовое воспитание и правовое обучение.

81. Законность как специфический элемент механизма правового регулирования.

82. Основные пути укрепления законности, правопорядка и дисциплины в обществе.

83. Поведение людей и право.

84. Понятие и признаки правонарушения.

85. Юридическая ответственность и правовые санкции.

86. Стадии юридической ответственности.

87. Пробелы в праве и пути их восполнения.

88. Правовые системы современности.

89. Мусульманская правовая семья.

90. Российская правовая система.

Критерии оценки участия в дискуссии приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Критерии оценивания дискуссии

Критерии оценивания	Баллы
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы, соблюдает регламент выступления	5
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения других докладчиков	3
Не принимает участия в обсуждении	0

Собеседование.

Собеседование представляет собой средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Тематика и перечень вопросов для собеседования представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Тематика и перечень вопросов для собеседования

Тема	Перечень вопросов для собеседования
Природа государства и права, основные закономерности	1. Характеристика первобытного общества: структура, институты власти, социальные нормы. Природа государства и права. 2. Основные закономерности возникновения государства и права. Характеристика архаического права.

и возникновения , функциониров ания и развития государства и права, исторические типы государства и права	3. Учения западноевропейских мыслителей XVIII – XIX веков о происхождении государства и права. Проблема происхождения древнерусского государства: Русские юристы XIX века о возникновении славянских государств. Современные антропологические теории происхождения государства и права. 4. Исторические типы государства и права
Сущность и признаки государства	1. Причины многообразных подходов определения государства. Понятие «государство» в истории политической и правовой мысли: с древнейших времен до наших дней. 2. Сущность государства. Соотношение общечеловеческого, классового, религиозного и национального аспектов в сущности государства. 3. Характеристика классических признаков государства (народ, власть, территория). Основные признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений современного общества. 4. Основные современные теории государства.
Форма государства	1. Дайте определение формы государства. 2. Какие характеристики включает в себя понятие формы государства? 3. Что подразумевается под формой государственного правления? 4. Какие формы государственного правления существуют?
Механизм и функции государства	1. Соотношения государственной и политической власти. Структура государственной власти. Легитимность и легитимация государственной власти. Механизм государства: понятие, принципы организации и деятельности. 2. Функции государства: понятие, критерии классификации, виды. 3. Тенденция развития государственной власти и государственного управления в современной России.
Сущность, признаки и функции права	1. Основные современные подходы к определению понятия «право». Понятие «право» в истории политических и правовых учений. Роль экономики в генезисе права. Соотношение права с экономикой и политикой. Исторические типы права. Право и религия.

	2. Сущность права. Общечеловеческий, классовый, религиозный и национальный аспекты в сущности права. Соотношение права и закона. 3. Тенденции и перспективы развития права. Проблемы ценности права.
Источники и формы права	1. Понятие «источник права» и «форма права». Виды источников права (в материальном, идеологическом и формально-юридическом смыслах). Основание формы права в современных государствах (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой договор, нормативно-правовой акт и др.). Источники и формы современного российского права. 2. Особенности структуры отдельных видов нормативно-правовых актов. Роль нормативно-правовых актов в государственном и муниципальном управлении. Соотношение Указа Президента РФ и федеральных законов РФ.
Система права	1. Понятие и структура системы права. Структура нормы права. Структура правовых институтов. Основания деления права на отрасли и институты. Объективные и субъективные предпосылки формирования правовых институтов в современных условиях. 2. Система российского права и международное право.
Правовые системы народов мира	1. Понятие правовой системы. Характеристика структурных элементов правовой системы. Соотношение правовой системы и системы права. 2. Правовые семьи народов мира: понятие, структура, виды. 3. Российская правовая система. Перспективы развития российской правовой системы.
Правонарушение и юридическая ответственность	1. Правомерное поведение и правонарушения (понятие, признаки, виды). Юридический состав правонарушения. Классификация правонарушений. Причины правонарушений и пути борьбы с ними. 2. Юридическая ответственность: понятие и виды. Основания освобождения от юридической ответственности и наказания. Презумпция невиновности.
Толкование права	1. Понятие толкования права. Объект и предмет толкования права. Теория толкования законов и ее значение. Задачи и виды толкования права. Стадии толкования права. 2. Способы толкования права. Устранение неясностей и разрешение коллизий. Восполнение пробелов в праве.

Реализация права	1. Реализация права: понятие, субъекты, виды. Соотношение юридической деятельности и реализации права. 2. Основные стадии применения юридических норм. Юридический процесс: понятие и структура. Аналогия закона и аналогия права в процессе применения права. Правоприменительные акты: понятие, виды, структура.
Особенности государственного и правового развития России	1. Понятие государственно - правового прогнозирования 2. Проблемы современных государств – сохранение суверенитета 3. Тенденции развития права 4. Тенденции развития российской правовой системы.
Роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни.	1. Государство в политической системе общества. 2. Проблема совершенствования государства и права. 3. Теория социалистического государства и коммунистического общества. Анархистский социальный идеал. Теория правового государства: становление, основные идеи, предпосылки. Технократическая теория государства. Евразийская теория государства. Социальное государство. 4. Форма Российского государства. Перспектива развития формы Российского государства. 5. Правовая политика и правовая система России. 6. Истоки правового нигилизма и возможность его профилактики. 7. Правовой идеализм и пути его преодоления.

Критерии оценки по результатам собеседования приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Критерии оценивания собеседования

Критерии оценивания	Баллы
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы, соблюдает регламент выступления	5
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения других докладчиков	3
Не принимает участия в обсуждении	0

Практикоориентированные задачи.

Одним из видов практических заданий является **практикоориентированные задачи** – это задачи, которые требуют от обучающегося анализа конкретной ситуации, чтобы найти способ решения или принятия решения.

Цель выполнения практикоориентированных задач заключается в том, чтобы оценить способность студента или группы обучающихся анализировать, интерпретировать и решать проблемы в конкретной ситуационной задаче. Он может включать следующие аспекты:

1. Анализ ситуации: необходимо понять контекст задачи, выявить ключевые факторы и элементы проблемы.
2. Принятие решений: оценить различные варианты решения, взвесить их преимущества и недостатки.
3. Применение теоретических знаний: использовать полученные знания и навыки для практического решения проблемы.
4. Критическое мышление: проявить способности к логическому мышлению, обосновать свои идеи и аргументы.

Процесс подготовки к выполнению практикоориентированных задач можно условно разделить на следующие этапы:

- а) изучение содержания задачи (нельзя решить задачу, не уяснив ее содержание);
- б) подбор нормативных источников, относящихся к соответствующему историческому периоду и содержанию полученного задания;
- в) изучение основной и дополнительной литературы;
- г) аналитический разбор ситуативной задачи через призму законодательства и судебной практики;
- д) определение собственной позиции, формулировка аргументов;
- е) оформление ответа;
- ж) представление ответа на ситуативную задачу.

Максимальное количество баллов за решение одной практикоориентированной задачи 5 баллов.

Критерии оценки решения практикоориентированных задач:

5-4 балла – проводит комплексную оценку предложенной ситуации; выбирает типовые методы и способы решения задач, включающие осмысленное,

логическое обоснование теоретических вопросов и практических действий; последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций, способность оценить их эффективность. Умеет принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. В процессе деятельности осуществляет поиск и использование информации для эффективного решения задачи, использует информационно-коммуникативные технологии.

3-2 балла – проводит комплексную оценку предложенной ситуации; выбирает типовые методы и способы решения профессиональных задач, включающие логическое обоснование теоретических вопросов с дополнительными комментариями педагога, последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций, способность оценить их эффективность. Умеет принимать решения в стандартных ситуациях. В процессе решения осуществляет поиск и использование информации.

1 балл – испытывает затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации. Возникают затруднения при выборе типовых методов и способов решения практикоориентированных задач (требуются наводящие вопросы преподавателя; выбор тактики действий в соответствии с ситуацией возможен при подсказке преподавателя; правильное, но не уверенное, с нарушением последовательности выполнение манипуляций). Не использует при решении дополнительных источников информации.

Менее 1 балла – неверная оценка ситуации; выбранная тактика действий приводит к неверному ответу.

Таким образом, выполнение практикоориентированной задачи помогает развивать комплекс аналитических и практических навыков, полезных в различных профессиональных и жизненных контекстах.

Результаты решения задачи студент излагает преподавателю в устной форме (в форме дискуссии, собеседования и т.д.), опираясь на свои личные записи в тетради.

Комплект практикоориентированных задач:

1. В современной юридической науке утвердился взгляд на монархическую форму правления как на некоторую политико-правовую окаменелость, время которой давно прошло. Подберите не менее трех аргументов, подтверждающих и опровергающих данную точку зрения.

2. Парламентарных республик в мире существует гораздо меньше, чем президентских и смешанных (не более 1/15 части всех государств с республиканской формой правления). Предположите, почему? Перечислите достоинства и недостатки парламентарной республики.

3. Приведите не менее трех примеров конкретных жизненных ситуаций, в которых может возникнуть необходимость применения норм права, и, опираясь на нормы соответствующего законодательства, указать круг фактических обстоятельств, которые необходимо будет установить на первой стадии правоприменительной деятельности в каждой из этих ситуаций.

4. Приведите аргументы за и против точки зрения видного российского юриста А.Ф. Черданцева, который писал: «Состояние законности, в первую очередь, определяющим образом зависит от того, насколько пропитан духом законности государственный аппарат, насколько прочна законность именно здесь. От состояния законности в сфере деятельности должностных лиц зависит состояние прав и свобод граждан, их законопослушность».

5. Гражданин Иванов, поссорившись со своим приятелем, решил убить его и, подкараулив его в подъезде, нанес 3 удара ножом, от которых пострадавший скончался. Определите элементы состава преступления.

6. П., О., Ж., решили ограбить магазин. Договорившись с продавцом К., чтобы тот оставил открытым окно, они ночью проникли внутрь помещения и вынесли радиоаппаратуру. Определите вид соучастия для каждого из преступников.

7. К какой группе прав и свобод личности относятся: право на жилище, право пользоваться родным языком, неприкосновенность жилища, право на охрану здоровья и медицинскую помощь?

8. Обоснованно ли притязание федеральной власти на верховенство правового регулирования в сферах: формирования бюджета города Москвы, установления системы судов в республике Башкортостан, порядка формирования представительных органов в Орловской области?

9. Федеральный конституционный закон «Об охране памятников истории и культуры всемирного значения» был принят двумя третями депутатов Госдумы и одобрен половиной депутатов Совета Федерации, но был отклонен Президентом по причине несоответствия Уголовному кодексу. Определите нарушения в законодательном процессе.

10. Может ли осуществляться регулирование экологических правоотношений актами субъектов Российской Федерации, например, Земельным кодексом Республики Карелия? Ответ свой обоснуйте.

11. Действие юридических законов ограничено территорией того государства, в котором они приняты. Так, законы России действуют только на ее территории, а Франции – только на французской. А как быть с кораблями, находящимися в открытом море или у причалов другого государства? Какие законы действуют на кораблях в этих случаях и почему? Кто обязан наблюдать за их исполнением? Свой ответ обоснуйте.

12. Перечислите юридические действия, которые вправе совершать несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (с указанием соблюдения условий).

13. Как будет называться толкование некоторых положений указа Президента РФ, данное в специальном акте, также исходящем от Президента?

14. Крупнейший немецкий юрист конца XIX в. Георг Мейер писал: «Первая и важнейшая задача государства есть обеспечение правовой защиты: как ни разнообразно может сложиться круг деятельности государств, от этой задачи не может уклониться ни один общественный союз, претендующий на обозначение его государством». О какой функции государства идет речь? Согласны ли вы с точкой зрения Г. Мейера? Ответ аргументируйте.

15. Соотнесите форму государственного устройства и ее признак: а) унитарное государство; б) федерация.

1) использование власти центральным правительством без прямого одобрения членами местных органов власти; 2) одноканальная система налогов; 3) наличие двойного гражданства; 4) единая правовая система; 5) наличие политической автономии в отдельных регионах. 16. В работе «О духе законов» Ш.-Л. Монтескье писал: «Для гражданина политическая свобода есть душевное спокойствие, основанное на убеждении в собственной безопасности. Чтобы обладать этой свободой, необходимо такое правление, при котором один гражданин может не бояться другого гражданина». Как вы считаете, что, по мнению Ш.-Л. Монтескье, дает эту свободу? Свое мнение обоснуйте.

17. Раскройте содержание существующих в юридической науке подходов к пониманию сущности права и выскажите свое мнение об их достоинствах и недостатках.

18. Правоспособностью в равной мере обладают все граждане. Означает ли это, что объем конкретных субъективных прав каждого гражданина равен объему прав другого гражданина? Свой ответ аргументируйте.

19. По российскому гражданскому праву днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Какое название будет иметь данное положение в теории права?

20. Известный российский ученый А.А. Яковлев писал: «Точно так же как правомерное поведение не есть результат правовой информированности, противоправное поведение отнюдь не всегда есть результат правовой безграмотности». Согласны ли вы с этим? Обоснуйте свою точку зрения и подтвердите примерами.

2.4 Самостоятельная работа обучающихся

Значительная часть учебного времени по дисциплине отводится на самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся, в основном заключается в выполнении внеаудиторной работы по закреплению

теоретического материала, самостоятельного выполнения заданий и решению задач.

К формам самостоятельной работы студентов относятся:

- чтение учебников и учебных пособий, дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме), а также текстов нормативных правовых актов, актов правоприменения и интерпретационных актов;
- конспектирование прочитанных текстов;
- работа со словарями, глоссариями и справочниками;
- работа с информационными справочными системами, профессиональными базами данных и ресурсами сети Интернет;
- выполнение контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения);
- написание рефератов (эссе) по изучаемой тематике;
- участие в круглых столах, научных конференциях;
- подготовка к сдаче зачета / экзамена;
- иные формы самостоятельной работы студента.

Основу самостоятельной работы составляют самостоятельные действия, которые студент выполняет без помощи преподавателя, студент сам выбирает способы выполнения этих действий, совершает множество операций, контролирует их в соответствии с поставленной целью (установить новый факт, явление, найти новые способы решения учебной задачи). Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это – написанный доклад, контрольная или иная письменная работа, заполненные таблицы, подготовленные ответы на вопросы к практическому занятию, подготовка к зачету / экзамену.

Основное требование к организации любых форм самостоятельной работы состоит в том, что она должна вестись систематически и планомерно. Возникающие в процессе самостоятельной работы вопросы целесообразно фиксировать в письменной форме и затем прояснять у преподавателя, задавая

вопросы на лекциях, практических занятиях и в порядке индивидуального консультирования.

В процессе самостоятельной работы также рекомендуется составлять для себя словарь наиболее важных понятий по пройденным темам – этот материал пригодится при подготовке к зачету / экзамену.

После изучения какого-либо раздела по учебной литературе или конспекту лекций рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, затем ответить на вопросы. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к практическому занятию, рейтингу или промежуточной аттестации.

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебной литературы, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации. Формулировки определений и основные классификации надо знать на память. После усвоения соответствующих понятий, процедур и методов следует проанализировать примеры их практического применения.

Виды самостоятельной работы.

Доклад.

Одной из самых сложных и творческих форм самостоятельной работы является написание письменных работ: этот вид учебной нагрузки способствует углублению знаний, развитию навыков аналитической работы с литературой и другими источниками. Как правило, обязательным компонентом классического практического занятия является обсуждение рефератов / докладов по наиболее сложным и интересным темам (по выбору студентов или по заданию преподавателя).

Качество доклада во многом позволяет судить о качестве самостоятельной работы, глубине полученных знаний, аналитических и творческих способностях студента.

Объем доклада составляет 10-12 стандартных печатных страниц (шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5).

Предметом рассмотрения является конкретная проблема в рамках истории развития отечественного государства и права, в том числе представляющая интерес и для самого студента.

Процесс подготовки доклада состоит из следующих стадий:

- 1) выбор темы;
- 2) сбор информации, подбор и изучение источников по теме (научных статей, монографий, нормативных и ненормативных правовых актов и т.д.);
- 3) анализ исследуемой проблемы;
- 4) изложение материала и оформление работы.

При выборе темы преподавателю следует исходить: во-первых, из сферы научных и практических интересов самого студента; во-вторых, из степени подготовленности студента и сложности темы; в-третьих, из того, какие источники доступны студенту.

С подготовленным докладом студент имеет возможность выступить на практическом занятии. После изложения содержания студент отвечает на вопросы преподавателя и аудитории.

Темы докладов

1. Теория государства и права как гуманитарная наука.
2. Особенности предмета государства и права.
3. Методология теории государства и права.
4. Соотношение государства и права.
5. Проблемы плюрализма в понимании государства.
6. Право как нормативная основа осуществления государственной власти.
7. Функции государства.
8. Функции права.
9. Формы государственного устройства.
10. Политика и право.

11. Право и мораль.
12. Способы толкования договора.
13. Нормы права как особая разновидность социальных норм.
14. Структура норм права.
15. Естественное и позитивное право.
16. Пробелы в праве.
17. Юридическая ответственность.
18. Законность и дисциплина.
19. Система права и правовая система общества.
20. Интерес в праве.
21. Соотношение силы и справедливости в праве
22. Соотношение указа и закона.
23. Право и произвол.
24. Методы исследования общей теории государства и права.
25. Правовое сознание юристов современной России.
26. Проблемы применения права в современной России.
27. Юридические коллизии. Соотношение российского и международного права.
28. Основные современные концепции понимания права.
29. Роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни.
30. Гарантии законности и проблема их обеспечения.
31. Основные принципы законности и проблемы их реализации.
32. Соотношение социальной и юридической справедливости.
33. Юридическая ответственность и справедливость.
34. Соотношение силы и социальной справедливости в праве.
35. Аксиомы правового сознания.

Максимальное количество баллов за выполнение доклада составляет 10 баллов.

Критерии оценки доклада приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Критерии оценивания доклада

<i>Критерии</i>	<i>10-8 баллов</i>	<i>7-5 баллов</i>	<i>4-2 балла</i>	<i>менее 1 балла</i>
<i>1. Постановка и обоснование цели</i>	<i>Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения</i>	<i>Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения</i>	<i>Цель сформулирована, но план ее достижения отсутствует</i>	<i>Цель не сформулирована</i>
<i>2. Глубина проработки темы</i>	<i>Тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания</i>	<i>Тема доклада раскрыта, автор показал хорошее знание тематики исследования.</i>	<i>Тема доклада раскрыта фрагментарно</i>	<i>Тема доклада не раскрыта и не исследована</i>
<i>3. Личная заинтересованность автора, творческий подход</i>	<i>Доклад отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к теме</i>	<i>Работа над докладом была самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, была предпринята попытка представить личный взгляд, применены элементы творчества</i>	<i>Автор проявил незначительный интерес к теме доклада, но не продемонстрировал самостоятельности в работе над докладом, не использовал возможности творческого подхода</i>	<i>Доклад шаблонный, показывающий формальное отношение автора</i>
<i>4. Качество печатного варианта доклада</i>	<i>Печатный вариант доклада полностью соответствует требованиям качества. Отличается четкой структурой и грамотным оформлением.</i>	<i>Печатный вариант доклада не полностью соответствует требованиям качества. Предприняты попытки оформить работу, придать ей соответствующую структуру.</i>	<i>Печатный вариант доклада не соответствует требованиям качества. Отсутствуют порядок и четкая структура работы. Есть ошибки в оформлении.</i>	<i>Доклад в печатном варианте отсутствует</i>
<i>5. Качество (выступления) презентации доклада</i>	<i>Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент</i>	<i>Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента</i>	<i>Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию</i>	<i>Презентация не проведена</i>

При изучении каждой из тем, закрепления изученного материала, подготовке к практическим занятиям следует применять вопросы для самоконтроля, представленные ниже.

Перечень вопросов для самоконтроля

1. Что понимается под наукой?
2. Что понимается под предметом и объектом науки?
3. Как соотносятся предмет и объект науки?
4. Что входит в предмет юридической науки?
5. Что входит в предмет теории государства и права как юридической науки?
6. Каково место теории государства и права в системе общественных наук?
7. Каково место теории государства и права в системе юридических наук?
8. Что понимается под функциями науки?
9. Назовите и раскройте функции теории государства и права.
10. Что понимается под методами науки?
11. Какие классификации методов науки вам известны?
12. Назовите методы познания теории государства и права и раскройте их содержание.
13. Что представляет собой теория государства и права как учебная дисциплина?
14. Каково содержание теории государства и права как учебной дисциплины?
15. Как соотносятся теория государства и права как наука и как учебная дисциплина?
16. Исторический подход к государству и праву.
17. Проблема типологии государства и права, научные подходы к ее решению.
18. Формационный подход к типологии государства и права.
19. Рабовладельческое государство и право.
20. Феодальное государство и право.
21. Буржуазное государство и право.
22. Социалистическое государство и право.
23. Цивилизационный подход к типологии государства и права.
24. Понятие государства.
25. Признаки государства.
26. Публичная власть как признак государства.
27. Государственный суверенитет как признак государства.
28. Разнообразие подходов к понятию и определению государства.
29. Сущность государства.
30. Социальное назначение государства.

31. Понятия «механизм государства» и «аппарат государства» и их соотношение.
32. Понятие государственного органа, принципы деятельности.
33. Виды государственных органов.
34. Система органов публичной власти в России.
35. Понятие функции государства.
36. Внутренние функции государства.
37. Внешние функции государства.
38. Правовые формы осуществления функций государства.
39. Понятие правового государства.
40. Идея правового государства, ее возникновение и развитие.
41. Современные теории правового государства.
42. Основные признаки правового государства.
43. Верховенство закона.
44. Принцип взаимной ответственности государства и личности.
45. Гарантированность прав и свобод личности.
46. Юридические гарантии в системе обеспечения прав личности.
47. Принцип разделения властей.
48. Понятие, природа и признаки гражданского общества.
49. Взаимосвязь государства и гражданского общества.
50. Семья и государство.
51. Формы участия граждан в создании, совершенствовании, применении и контроле за исполнением законов.
52. Понятие государственного органа.
53. Виды государственных органов.
54. Понятие формы государства.
55. Форма правления.
56. Форма государственного устройства.
57. Понятие и содержание политического режима.
58. Виды политических режимов.
59. Отличительные черты демократического политического режима.
60. Понятие политической системы общества.
61. Структура политической системы.
62. Виды политических систем.
63. Место и функции государства в политической системе общества.
64. Понятие личности.
65. Личность, человек, гражданин.
66. Положение человека в обществе и государстве.
67. Человек, его права и свободы как высшая ценность.

68. Положение личности в правовом демократическом государстве.
69. Личность в авторитарном и тоталитарном государстве.
70. Свобода личности, государство и право.
71. Правовой и фактический статус личности.
72. Основные черты правоотношения между государством и гражданином.
73. Взаимные права и обязанности государства и личности.
74. Понятие гражданства, подданства.
75. Институт гражданства Российской Федерации.
76. Новые подходы к проблемам российского гражданства.
77. Понятие прав человека и гражданина.
78. Историческое развитие концепции прав человека и гражданина.
79. Поколения прав и свобод человека и гражданина.
80. Конституционное регулирование прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
81. Конституционные обязанности.
82. Соотношение прав человека и прав нации, народа.
83. Государство как гарант прав человека и гражданина.
84. Внутригосударственные механизмы защиты прав человека.
85. Какие типы правопонимания вам известны?
86. В чем причины многообразия типов правопонимания?
87. Каковы особенности и отличительные черты правового позитивизма как типа правопонимания?
88. В чем заключается состоит специфика понимания права в исторической школе права?
89. Каковы особенности естественно-правового подхода к праву?
90. Что представляет собой право с точки зрения социологического правопонимания?
91. Каковы особенности и отличительные черты понимания права в марксистско-ленинской доктрине?
92. В чем особенности понимания права в психологической теории права?
93. Каково содержание интегративного (комплексного, системного)
94. подхода к праву?
95. Социальное регулирование, его виды.
96. Нормативное и индивидуальное регулирование.
97. Правовое регулирование и правовое воздействие.
98. Механизм правового регулирования, его основные элементы.
99. Понятие социальной нормы.
100. Множественность и разнообразие социальных норм.
101. Общее и особенное в социальных нормах.

102. Право и мораль.
103. Моральные основы права.
104. Право и религия.
105. Право и этика.
106. Понятие этикета. Право и этикет. Правовое значение соблюдения и нарушения норм этикета.
107. Технические нормы.
108. Технико-юридические нормы.
109. Понятие и признаки права.
110. Многообразие подходов к понятию и определению права.
111. Сущность права. Различные определения сущности права. Основные подходы к пониманию сущности права.
112. Социальное назначение права.
113. Функции права.
114. Правовые идеи, ценности и принципы.
115. Понятие источника (формы) права.
116. Виды источников права.
117. Особенности источников права в различных правовых системах.
118. Нормативный правовой акт – ведущий элемент в системе источников права в правовых системах континентального типа.
119. Юридический прецедент как источник права.
120. Понятие правового обычая как источника права. Значение обычая в современном праве.
121. Нормативный договор. Особенности нормативных договоров.
122. Международные и внутригосударственные нормативные договоры.
123. Научная доктрина как источник права.
124. Соотношение нормативных правовых актов и актов индивидуального регулирования.
125. Виды нормативных правовых актов.
126. Иерархия нормативных правовых актов в государстве.
127. Понятие и признаки закона.
128. Принцип верховенства закона.
129. Конституция – основной закон государства, роль в системе источников права.
130. Виды законов по Конституции Российской Федерации.
131. Понятие подзаконного акта.
132. Виды подзаконных актов.
133. Акты органов управления.
134. Локальные нормативные правовые акты.

135. Корпоративные нормативные акты.
136. Структура и содержание нормативного правового акта.
137. Действие нормативных актов во времени.
138. Способы вступления нормативного правового акта в силу.
139. Способы утраты нормативным правовым актом юридической силы.
140. Обратная сила и переживание закона.
141. Действие нормативных правовых актов в пространстве.
142. Действие нормативных актов по кругу лиц.
143. Понятие и признаки нормы права.
144. Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, советов, рекомендаций, призывов и обращений.
145. Классификация норм права.
146. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция.
147. Виды структурных элементов нормы права.
148. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта.
149. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах.
150. Понятие системы права, ее основные элементы.
151. Соотношение системы права и системы законодательства.
152. Предмет правового регулирования как основание построения системы права.
153. Метод правового регулирования как основание построения системы права.
154. Виды отраслей права. Комплексные отрасли права.
155. Частное и публичное право.
156. Материальное и процессуальное право.
157. Современные тенденции в развитии системы права. Формирование новых отраслей права.
158. Основные правовые системы современности.
159. Характерные черты и особенности российской правовой системы.
160. Взаимное влияние и взаимопроникновение современных правовых систем.
161. Национальная правовая система и международное право.
162. Понятие правоотношения.
163. Признаки правоотношений.
164. Классификация правоотношений.
165. Состав правоотношения, его основные элементы.
166. Понятие и элементы субъективного права. Правомочия и правопритязания.
167. Понятие и элементы юридической обязанности.
168. Взаимное корреспондирование прав и обязанностей в правоотношениях.
169. Субъекты правоотношений.
170. Понятие правосубъектности.

171. Понятие правоспособности.
172. Понятие дееспособности.
173. Понятие деликтоспособности.
174. Понятие правового статуса.
175. Физические лица как субъекты права.
176. Юридические лица как субъекты права.
177. Публично-правовые образования как субъекты права.
178. Понятие объекта правоотношения.
179. Основные виды объектов правоотношений.
180. Основания возникновения, изменение и прекращения правоотношений.
181. Понятие юридического факта. Классификация юридических фактов.
182. Юридические факты – действия.
183. Юридические факты – события.
184. Юридические факты – сроки.
185. Юридические состояния.
186. Фактический состав.
187. Понятие и сущность законности.
188. Гарантии законности.
189. Понятие правопорядка.
190. Правопорядок и общественный порядок.
191. Правопорядок и законность.
192. Понятие и виды правомерного поведения.
193. Правонарушение: понятие и признаки.
194. Общественная опасность правонарушения.
195. Противоправность правонарушения.
196. Правонарушение как виновное деяние.
197. Состав правонарушения.
198. Объект правонарушения.
199. Субъект (субъекты) правонарушения.
200. Объективная сторона правонарушения.
201. Субъективная сторона правонарушения.
202. Виды правонарушений.
203. Проступок как вид правонарушения. Виды проступков.
204. Преступление – наиболее тяжкий вид правонарушения.
205. Социальная природа преступности, ее причины.
206. Методы и средства предупреждения преступлений и борьбы с преступностью.
207. Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов.
208. Связь свободы и ответственности.

209. Понятие и признаки юридической ответственности.
210. Цели и функции юридической ответственности.
211. Принципы юридической ответственности.
212. Виды юридической ответственности.
213. Основания юридической ответственности.
214. Обстоятельства, исключающие противоправность деяний.
215. Основания освобождения от юридической ответственности.
216. Юридическая ответственность и законность.
217. Понятие толкования норм права.
218. Способы толкования.
219. Виды толкования.
220. Официальное и неофициальное толкование.
221. Нормативное и казуальное толкование.
222. Виды толкования правовых норм по объему.
223. Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от нормативных правовых и индивидуальных правовых актов.
224. Правовая природа актов толкования Верховного Суда Российской Федерации.
225. Понятие реализации права.
226. Формы реализации права
227. Правосознание как форма общественного сознания.
228. Понятие и виды правосознания.
229. Структура правосознания.
230. Общественное и индивидуальное правосознание.
231. Правосознание должностных лиц.
232. Деформации правового сознания. Деформации профессионального правосознания юристов.
233. Правовой идеализм.
234. Правовой инфантилизм.
235. Правовой нигилизм.
236. Правовая культура: формы, структура, элементы.
237. Правовое воспитание и пропаганда правовых ценностей.
238. Роль литературы, искусства, СМИ, интернета в повышении правовой культуры.

3 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль (осуществление контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной

деятельности обучающегося с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины, дисциплинарное тестирование), промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль служит для оценки объёма и уровня усвоения обучающимся учебного материала одного или нескольких разделов дисциплины в соответствии с её рабочей программой и определяется результатами текущего контроля знаний обучающихся.

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.

Текущий контроль для обучающихся очной формы обучения осуществляется 3 раза в семестр и предполагает начисление баллов за выполнение различных видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по соответствующей шкале (таблица 5).

Выполнение всех форм работ, предусмотренных учебным планом и рабочей программой в течении семестра, является допуском к промежуточной аттестации.

Таблица 5 – Распределение баллов по дисциплине (очная, очно-заочная форма обучения)

Вид учебных работ по дисциплине	Количество баллов		
	<i>1 контр. точка (темат. блок)</i>	<i>2 контр. точка (темат. блок)</i>	<i>КДТ</i>
Вес контрольной точки (тематического блока)	0,3	0,3	0,4
<i>Текущий контроль (100 баллов)</i>			
Посещение занятий, активная работа на занятиях	5	5	
Устные ответы на занятиях, участие в дискуссиях	35	35	
Доклады	30	30	
Выполнение практикоориентированных заданий, индивидуальных дополнительных заданий (доклад, научная статья и т.п.)	30	30	
Тестовые задания для диагностического тестирования	-	-	100
Контрольная точка=сумма баллов за контрольную точку×вес контрольной точки ($КТ_n=X_n \times V_n$) $\sum КТ_i = \max 100 \text{баллов}$			
<i>Промежуточная аттестация(100 баллов)</i>			

По дисциплине проводится промежуточная аттестация в форме *зачета и экзамена*. При оценке знаний студентов учитывается:

- правильное использование терминологии, уровень уяснения теоретических конструкций, принципов и классификаций, умение раскрыть основные признаки и характерные черты понятий, институтов;
- полнота и лаконичность ответа, даваемого в устной форме; четкость аргументации;
- глубина анализа освещаемой темы;
- умение применить теоретические положения для решения конкретной практической задачи и мотивировать свой ответ;
- логика и аргументированность изложения;
- корректное приведение примеров, аналогий, сравнений.

Зачет по дисциплине «Теория государства и права» включает в себя 2 теоретических вопроса из перечня вопросов к зачету. Максимальное количество баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 50 баллов, за второй вопрос – 50 баллов.

Экзамен по дисциплине «Теория государства и права» проводится по экзаменационным билетам, каждый из которых включает в себя 3 вопроса: два теоретических из перечня вопросов к экзамену и один практический – из перечня практикоориентированных заданий. Максимальное количество баллов за экзамен составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 30 баллов, за второй вопрос – 30 баллов, за третий вопрос – 40 баллов.

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не предусмотрен. Обязательным является итоговое дисциплинарное тестирование на платформе СКИФ.ТЕСТ.

Тестирование представляет собой систему стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Для успешного прохождения тестирования необходимо внимательно прочитать каждый вопрос и проанализировать предлагаемые ответы. Правильно выполнить задание можно не только при условии знания конкретного материала, но и благодаря способности рассуждать, отвергать неверные варианты ответа.

Тестовое задание размещено на сайте СКИФ.ТЕСТ <https://skif.donstu.ru/test/>.

Для сдачи зачета: <https://skif.donstu.ru/test/mod/quiz/view.php?id=186312>

Для сдачи экзамена: <https://skif.donstu.ru/test/mod/quiz/view.php?id=72955>

Промежуточная аттестация является результатом оценки знаний, умений, навыков и приобретенных компетенций обучающихся по всему объёму учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (в первом семестре) и экзамена (во втором семестре).

Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий для всех форм обучения подробно раскрыты в оценочных материалах (оценочных средствах) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине и в рабочей программе дисциплины.

Подготовка к промежуточной аттестации осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к промежуточной аттестации; повторение лекционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и самостоятельного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог разобраться самостоятельно.

Зачетный билет по дисциплине включает в себя 2 теоретических вопроса. Устный ответ студента по теоретическому вопросу по дисциплине оценивается максимум в 50 баллов (два вопроса по 50 баллов).

Максимальное количество баллов за зачет составляет 100 баллов.

Критерии оценки ответа на устный вопрос зачетного билета

Устный ответ студента по каждому теоретическому вопросу **зачетного** билета по дисциплине оценивается максимум в 50 баллов.

По результатам ответа от 50 до 46 баллов выставляется студенту, если содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.

По результатам ответа от 45 до 38 баллов выставляется студенту, если содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ не структурирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.

По результатам ответа от 37 до 31 балла выставляется студенту, если содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не структурирован, информация трудна для восприятия.

По результатам ответа 30 и менее баллов выставляется студенту, если содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью раскрыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ не структурирован, информация трудна для восприятия.

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент получает 0 баллов.

Оценка «зачтено» выставляется на зачете обучающемуся, если:

- обучающийся очной формы обучения набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки «автоматом»;
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные, или частично правильные ответы.

Компетенции или их части сформированы на базовом уровне.

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками анализа и синтеза научно-технических данных;
- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса;
- в процессе ответа на вопросы зачета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала;
- имеются систематические пропуски обучающегося занятий по неуважительным причинам.

Пример зачетного билета



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

Факультет «Юридический»

Кафедра «Теория и история государства и права»

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 1

на 20 /20 учебный год

Дисциплина «Теория государства и права»

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина.
2. Действие нормативных правовых актов.

Зав. кафедрой

Алексеева М.В.

Для экзамена

Экзаменационный билет по дисциплине включает два теоретических вопроса и одно практическое задание. При ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 30 баллов, за второй вопрос – 30 баллов, за третий вопрос – 40 баллов. Максимальное количество

баллов за экзамен составляет 100 баллов. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно».

Критерии оценки ответа на устный вопрос экзаменационного билета

Устный ответ студента по каждому теоретическому вопросу экзаменационного билета по дисциплине оценивается максимум в 30 баллов.

По результатам ответа от 30 до 21 балла выставляется студенту, если содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.

По результатам ответа от 20 до 15 баллов выставляется студенту, если содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ не структурирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.

По результатам ответа от 15 до 11 баллов выставляется студенту, если содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не структурирован, информация трудна для восприятия.

По результатам ответа от 10 и менее баллов выставляется студенту, если содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью раскрыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ не структурирован, информация трудна для восприятия.

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент получает 0 баллов.

Критерии оценки практических заданий для экзамена

По результатам выполнения одного практического задания от 40 до 31 балла выставляется, если работа выполнена правильно и в полном объеме, студент дает наглядные доказательства владения и умения выполнять практическую работу по заданным параметрам, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с темой практического задания и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен предложить собственное решение, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать исходные данные, делать самостоятельные обобщения и выводы, предлагать самостоятельные технические, либо технологические решения.

По результатам выполнения практического задания от 30 до 21 балла выставляется, если работа выполнена правильно и в полном объеме, студент дает наглядные доказательства владения и умения выполнять практическую работу по заданным параметрам, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное справочными данными и соответствующими нормативами, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать исходные данные, а также выполнять учебные задания. Но в выполненном задании, эскизах, устных ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы.

По результатам выполнения практического задания от 20 до 11 баллов выставляется, если работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное справочными данными и соответствующими нормативами, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать исходные данные, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые

незначительные ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недостаточная проработка технологии, эскизов наладок, имеются погрешности оформления работы.

По результатам выполнения практического задания от 10 до 5 баллов выставляется в том случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном объеме, студент в целом овладел навыками и умениями по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала и справочной литературы, пытается анализировать конструкторскую документацию, делать выводы и решать задачи. Но на защите контрольной работы ведет себя пассивно, дает неполные ответы на вопросы, работа оформлена неаккуратно.

По результатам выполнения практического задания от 4 и менее баллов выставляется в том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать чертежи, делать выводы и решать задачи. При этом, дает неполные ответы на вопросы, допускает ошибки при освещении результатов выполненной работы.

Оценка «отлично» (91–100 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки «автоматом» (для студентов очной формы обучения);
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения;
- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект (решение);

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины;

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. Компетенция сформирована на высоком уровне.

Оценка «хорошо» (76–90 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом (для студентов очной формы обучения);

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними;

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы;

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей дисциплины.

Компетенция сформирована на среднем уровне.

Оценка «удовлетворительно» (61–75 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом (для студентов очной формы обучения);

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения;

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и содержания лекционного курса;

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса;

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.

Компетенция сформирована на базовом уровне.

Оценка «неудовлетворительно» (менее 61 балла) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками анализа и синтеза;

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала по дисциплине;

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция не сформирована.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина.
2. Предмет и объект теории государства и права.
3. Методология и функции теории государства и права.
4. Место и роль теории государства и права в системе юридических и общественных наук.
5. Общая характеристика теорий происхождения государства.
6. Общая характеристика теорий происхождения права.
7. Типология государства: понятие, критерии, подходы.
8. Основные типы государства.

9. Первобытное общество: власть и социальные регуляторы. «Неолитическая революция».
10. Юридическая природа государства. Государство как важнейший институт общества: понятие и признаки.
11. Государство в политической системе общества.
12. Сущность государства.
13. Понятие функций государства. Эволюция функций государства и факторы воздействия на них.
14. Классификация функций государства. Формы осуществления функций государства.
15. Понятие формы государства и ее общая характеристика.
16. Форма правления: понятие, виды. Нетипичные формы правления.
17. Форма государственного устройства.
18. Политический (государственно-правовой) режим.
19. Механизм государства: понятие и структура.
20. Понятие и основные признаки государственного органа. Виды государственных органов.
21. Принципы организации и деятельности органов российского государства.
22. Система органов государственной власти России.
23. Теория правового государства. Признаки правового государства.
24. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
25. Понятие, сущность и основные признаки права.
26. Принципы и функции права.
27. Понятие и виды социальных норм. Соотношение права с другими социальными нормами.
28. Понятие, структура и виды правовых норм.
29. Понятие и виды форм (источников) права.
30. Нормативный правовой акт: понятие и виды.

31. Систематизация нормативных актов: понятие и виды.
32. Действие нормативных правовых актов.
33. Правоотношение: понятие и признаки. Состав правоотношения.
34. Система права: понятие и элементы.
35. Российская система права: общая характеристика.
36. Правовая система: понятие и структура.
37. Самобытность российской правовой системы.
38. Виды основных правовых систем современности: общая характеристика.
39. Правотворчество: понятие, виды, субъекты. Принципы правотворческой деятельности.
40. Реализация права: понятие и формы.
41. Толкование норм права: понятие, виды.
42. Особенности применения норм права.
43. Пробелы позитивного права: понятие, установление и устранение.
44. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
45. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы.
46. Правосознание: понятие, структура, функции, виды. Деформация правосознания.
47. Правовая культура: понятие, структура, виды.
48. Правовое воспитание: понятие и принципы. Формы и средства правового воспитания.
49. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
50. Понятие прав и свобод человека и гражданина, их система.
51. Правовое государство: понятие и принципы.
52. Гражданское общество: понятие, структура.
53. Законность как правовая категория: понятие, сущность, принципы и требования. Гарантии законности: понятие, виды.
54. Соотношение законности и правопорядка.
55. Особенности государственного и правового развития России.

56. Государство и право в решении проблемы международного общения.

Примеры практических заданий:

1. Выделите в представленных нормах права их структурные элементы.
2. Расположите названные преподавателем нормативные правовые акты в порядке убывания их юридической силы.
3. Определите по представленным фрагментам конституций зарубежных государств форму государственного устройства.
4. Укажите, в каком случае нормативный правовой акт субъекта Федерации имеет приоритет перед нормативным правовым актом федерального органа государственной власти.
5. Определите по представленным фрагментам конституций зарубежных государств форму правления.
6. Найдите в Конституции России нормы права, подтверждающие демократический характер государственного режима в России.
7. Укажите черты президентской и парламентской республик в российской модели формы правления.
8. Укажите, представителю какой теории сущности права принадлежит следующее высказывание: «Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества».
9. Перечислите источники официальной публикации федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, нормативных правовых актов Ростовской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления г. Ростова-на-Дону.
10. Укажите, выражением сущности какого подхода к праву является следующее утверждение: «Право— это те нормы, которые складываются и развиваются в самом обществе, государство их не создает, а лишь открывает».
11. Объясните, от чего зависит действие норм права в пространстве.
12. Какие из перечисленных договоров можно отнести к нормативным: соглашение о сотрудничестве между Правительством Свердловской области и

администрацией Республики Якутия; договор купли-продажи кондитерской фабрики; договор найма жилого помещения; соглашение о намерениях между банками «А» и «Б»?

13. Укажите в представленном тексте нормативного правового акта императивные и диспозитивные нормы.

14. Укажите в представленном тексте нормативного правового акта обязывающие, запрещающие и управомочивающие нормы.

15. Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в статье 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условие для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет».

16. Определите по представленным фрагментам конституций зарубежных государств форму государственного режима.

17. Укажите, какие признаки государства присутствуют у субъекта Федерации (например, Ростовской области), а какие – отсутствуют.

18. В п. 5 ст. 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» говорится: «Если установлено, что при соблюдении потребителем установленных правил использования, хранения или транспортировки товара (работы) он причиняет или может причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, окружающей среде, изготовитель (исполнитель, продавец) обязан незамедлительно приостановить его производство (реализацию) до устранения причин вреда, а в необходимых случаях принять меры по изъятию его из оборота и отзыву от потребителя». Определите структуру данной нормы права.

19. Приведите примеры действия закона с обратной силой.

20. Объясните, в чем состоят отличия нормативного правового акта и правоприменительного акта.

21. Найдите в тексте Уголовного кодекса Российской Федерации оценочные понятия.

22. Объясните, почему социальные нормы первобытного общества называют мононормами.
23. Опишите состав правонарушения на конкретном примере.
24. Охарактеризуйте структуру правоотношения на конкретном примере.
25. Укажите, представителями какой теории происхождения права являлись Ф. Аквинский и Ж. Маритен.
26. Объясните, чем отличается правовой статус гражданина Российской Федерации от правового статуса иностранного гражданина и лица без гражданства.
27. Приведите примеры из действующего российского законодательства проявления принципа гуманизма юридической ответственности.
28. Укажите основные проблемы строительства правового государства в России.
29. Используйте грамматический, логический, систематический приемы толкования представленного фрагмента нормативного правового акта.
30. Определите принадлежность российской правовой системы к той или иной правовой семье. Обоснуйте свою точку зрения.
31. Назовите виды нормативных правовых актов, подлежащих регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации.
32. Назовите преимущества нормативного правового акта перед другими источниками права.

Пример экзаменационного билета



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

Факультет «Юридический»

Кафедра «Теория и история государства и права»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

на 20 / 20 учебный год

Дисциплина «Теория государства и права»

1. Форма государственного устройства.
2. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
3. В современной юридической науке утвердился взгляд на монархическую форму

правления как на некоторую политико-правовую окаменелость, время которой давно прошло. Подберите не менее трех аргументов, подтверждающих и опровергающих данную точку зрения.

Зав. кафедрой

Алексеева М.В.

4 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Контрольная работа рассматривается, как разновидность самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения, которая направлена на формирование умений самостоятельно работать с теоретическим материалом, анализировать важнейшие категории дисциплин, устанавливать взаимосвязь между их главными понятиями.

1 Цели выполнения контрольной работы

Цели выполнения контрольной работы для студентов заочной формы обучения заключается в следующем:

- развить способность к анализу учебной и нормативной литературы;
- выработать умение систематизировать и обобщать научный материал, а

также практически его оценивать;

- формировать и укреплять навыки усвоения общетеоретических понятий, аргументированного, логического, грамотного изложения положений теории дисциплины;

- активизировать критическое мышление и способность анализировать информацию;

- развить умение применять эти положения на практике.

2 Основные этапы работы обучающегося при выполнении контрольной работы

При выполнении контрольной работы необходимо проявить навыки самостоятельной работы, умение пользоваться источниками литературы учебной и научной. Содержание работы необходимо излагать своими словами, логически последовательно.

Начинать работу необходимо с подробного изучения методических рекомендаций по дисциплине. Далее следует подобрать основную литературу в соответствии с вариантными заданиями контрольной работы. В процессе написания работы можно использовать дополнительную литературу, более углубленно рассматривающую различные аспекты темы. В случае затруднения в выборе литературы можно обратиться за консультацией к преподавателю.

Далее, на основе изученного материала, составить развернутый план, придерживаясь которого, следует излагать содержание заданий.

Выполненную контрольную работу студенты регистрируют в деканате, за которым закреплена выпускающая кафедра и направляют на проверку преподавателю не позднее, чем за 3 дня до промежуточной аттестации по данной дисциплине.

После проверки преподаватель дает рецензию о допуске к собеседованию (защите контрольной работы), или о необходимости её доработки.

Если контрольная работа не допущена к защите, то обучающийся должен по всем замечаниям преподавателя сделать необходимые исправления и

дополнения (работу над ошибками), после чего он может повторно предоставить контрольную работу преподавателю.

По правильно оформленной контрольной работе *проводится устный опрос* (зачет контрольной работы), после которого студент допускается к сдаче зачета по дисциплине.

3 Требования к содержанию и оформлению контрольной работы

Контрольная работа содержит материал, охватывающий основные вопросы (темы) дисциплины.

Цель написания контрольной работы – систематизация теоретических знаний обучающихся, полученных в ходе освоения дисциплины, овладение основами самостоятельного выполнения работ в области профессиональной деятельности.

Основными задачами выполнения контрольных работ являются формирование навыков аналитической работы с литературными и информационными источниками разных видов, развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения, стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы, овладение современными методами научного исследования, углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков по направлению подготовки.

Контрольная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. Она призвана углубить знания обучающихся по изучаемой дисциплине, полученные ими в ходе лекционных и практических занятий, привить им навыки самостоятельного изучения материала по теме работы, а также обучить студентов подбору, изучению и обобщению материалов, являющихся источниками информации. Также контрольная работа:

- развивает способность студента к анализу учебной и нормативной литературы;
- вырабатывает умение систематизировать и обобщать научный материал, а также практически и юридически его оценивать;

– формирует и укрепляет навыки усвоения общетеоретических понятий, аргументированного, логического, грамотного изложения результатов исследования;

– развивает у студентов умение применять эти положения на практике.

Контрольная работа для заочной формы обучения представляет собой самостоятельное исследование студента, включающее обобщение теоретических знаний, полученных студентом в течение учебного процесса.

Контрольная работа представляет собой письменную работу, включающую в себя ответы на 2 теоретических вопроса, и 1 практического задания.

Общий объем контрольной работы не должен превышать 10–12 страниц печатного текста формата А4.

3.1 Выбор варианта контрольной работы

Задания контрольных работ представлены в вариантах.

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не засчитывается.

Вариант работы студент определяет по начальной букве своей фамилии. Студенты, фамилии которых начинаются с букв:

«А» - 1 вариант;

«Б» - 2 вариант;

«В» - 3 вариант;

«Г» - 4 вариант;

«Д» - 5 вариант;

«Е», «Ё» - 6 вариант;

«Ж», «З» - 7 вариант;

«И», «Й» - 8 вариант;

«К» - 9 вариант;

«Л» - 10 вариант;

«М» - 11 вариант;

«Н» - 12 вариант;

«О» - 13 вариант;

«П» - 14 вариант;
«Р» - 15 вариант;
«С» - 16 вариант;
«Т» - 17 вариант;
«У», «Ф» - 18 вариант;
«Х», «Ц», «Ч» - 19 вариант;
«Ш», «Щ» - 20 вариант;
«Ъ», «Ы», «Ь» - 21 вариант;
«Э», «Ю», «Я» - 22 вариант.

3.2 Требования по оформлению

Письменные работы обучающихся оформляют в соответствии с Правилами оформления письменных работ обучающихся для гуманитарных/технических направлений подготовки.

Основные требования по оформлению:

- текст контрольной работы должен быть представлен в печатном виде на одной стороне листа белой бумаги формата А4.
- гарнитура шрифта – Times New Roman;
- размер шрифта для основного текста – 14;
- междустрочный интервал – 1,5
- размер шрифта для примечаний, ссылок – 12;
- абзацный отступ – 1,25 мм;
- выравнивание основного текста – по ширине страницы.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не проставляют. Страницы текста следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу, включая и приложения.

Перенос в словах допускается использовать, кроме заголовков.

По тексту работы необходимо давать ссылки на таблицы и рисунки, включенные в состав работы.

Таблица подписывается сверху с указанием номера и наименования таблицы, ориентация по ширине. Таблицы объемом больше одной страницы допускается размещать в приложение.

Рисунок подписывается снизу с указанием номера рисунка и наименования, ориентация по центру.

По тексту контрольной работы должны быть указаны в квадратных скобках номера информационных ресурсов, в соответствии с перечнем использованных информационных ресурсов с тем же порядковым номерам.

Все письменные работы следует оформлять в соответствии с Правилами оформления письменных работ обучающихся для гуманитарных направлений подготовки от 16.12.2020 г. № 242.

Письменные работы обучающихся оформляют:

- без рамок, соблюдая следующие размеры:
- расстояние от левого края страницы до границ текста – 30 мм;
- расстояние от верхней и нижней строки текста до верхнего и нижнего краев страницы – 20 мм;
- расстояние от правого края страницы до текста – 10 мм;
- номер страницы – в нижнем колонтитуле справа.

3.3 Структура контрольной работы:

- титульный лист;
- содержание (при необходимости);
- формулировка задания;
- выполнение задания, согласно варианту;
- решение практического задания (при наличии);
- перечень использованных информационных ресурсов.

3.4 Требования по содержанию и выполнению заданий контрольной работы.

Задания № 1–2. Теоретический вопрос.

Рекомендации по выполнению:

- необходимо кратко описать вопрос;

- раскрыть основную сущность вопроса по заданной теме, дать необходимые определения;
- текст должен быть читаемым и понятным, иметь актуальное содержание, и соответствовать современным достижениям науки и техники;
- не должно быть устаревших терминов, единиц измерения и т.п.
- недопустимо прямое копирование текстов из литературных источников, особенно если они устарели.

Задание № 3. Практическое задание

Рекомендации по выполнению:

- прописать исходные условия практического задания;
- подробно раскрыть решение практического задания/кейса.

4 Задания для контрольной работы

ВАРИАНТ 1

1. Теория государства и права как наука: понятие, объект и предмет. Место и роль Теории государства и права в системе юридических и общественных наук.
2. Реализация права.
3. Какой вид систематизации нормативно-правового материала может быть предметно-тематическим и хронологическим?

ВАРИАНТ 2

1. Система социального регулирования в догосударственном обществе.
2. Международное право и национальное право: их соотношение.
3. Частное издательство «Феникс» издало сборник, включающий нормативные правовые акты, регулирующие статус и процесс формирования органов местного самоуправления в России. Как будет называться такой вид систематизации?

ВАРИАНТ 3

1. Свобода личности и право.
2. Федеральные органы исполнительной власти в России.

3. Известно, что развитое гражданское общество может существовать при наличии правового государства. Раскройте признаки правового государства.

ВАРИАНТ 4

1. Соотнесите категории «исполнительная власть» и «государственное управление».

2. Понятие и виды форм (источников) права.

3. Парламентарных республик в мире существует гораздо меньше, чем президентских и смешанных (не более 1/15 всех государств с республиканской формой правления). Предположите, почему? Перечислите достоинства и недостатки парламентарной республики.

ВАРИАНТ 5

1. Разнообразие форм межгосударственных объединений в современном мире.

2. Система права и система законодательства.

3. Гражданин Иванов, поссорившись со своим приятелем, решил убить его и, подкараулив его в подъезде, нанес 3 удара ножом, от которых пострадавший скончался. Определите элементы состава преступления.

ВАРИАНТ 6

1. Система органов публичной власти.

2. Проблемы формирования и реализации правомерного поведения личности.

3. В современной юридической науке утвердился взгляд на монархическую форму правления как на некоторую политико-правовую окаменелость, время которой давно прошло. Подберите не менее трех аргументов, подтверждающих и опровергающих данную точку зрения.

ВАРИАНТ 7

1. Общая характеристика теорий происхождения государства.

2. Правовой нигилизм: причины, формы проявления, пути преодоления.

3. Как будет называться толкование некоторых положений указа Президента РФ, данное в специальном акте, также исходящем от Президента РФ?

ВАРИАНТ 8

1. Признаки государства.

2. Правоотношение: понятие и признаки. Состав правоотношения.

3. Соотнесите форму государственного устройства и ее признак: а) унитарное государство; б) федерация; 1) использование власти центральным правительством без прямого одобрения членами местных органов власти; 2) одноканальная система налогов; 3) наличие двойного гражданства; 4) единая правовая система; 5) наличие политической автономии в отдельных регионах.

ВАРИАНТ 9

1. Механизм государства: понятие и структура.

2. Защита личности от дискриминации.

3. П., О., Ж., решили ограбить магазин. Договорившись с продавцом К., чтобы тот оставил открытым окно, они ночью проникли внутрь помещения и вынесли бытовую технику. Определите вид соучастия для каждого из преступников.

ВАРИАНТ 10

1. Государство и право: их соотношение и взаимозависимость.

2. Объективное и субъективное в праве.

3. Конституционный Суд РФ принял к производству запрос Совета Федерации о толковании следующего положения Конституции России: «Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы». Как будет называться толкование Конституционного Суда РФ?

ВАРИАНТ 11

1. Определите место и роль Счетной палаты в механизме российского государства.
2. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
3. Классифицируйте по всем основаниям следующие юридические факты: увольнение с работы; убийство человека; заключение договора купли-продажи квартиры; вступление в брак; затопление дома при наводнении.

ВАРИАНТ 12

1. Понятие формы государства и ее общая характеристика.
2. Система права и правовая система.
3. Министерство юстиции издало сборник, в который объединило все федеральные конституционные законы, принятые за последние 5 лет, расположив их в хронологическом порядке. Какой способ систематизации нормативно-правового материала избрало министерство юстиции?

ВАРИАНТ 13

1. Охарактеризуйте нетипичные типологии государства.
2. Понятие, сущность и основные признаки права.
3. Классифицируйте по всем основаниям следующие юридические факты: обнаружение клада; рождение ребенка; нарушение правил дорожного движения; наступление пенсионного возраста; вынесение приговора судом.

ВАРИАНТ 14

1. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
2. Понятие и виды социальных норм.
3. Какие из перечисленных договоров можно отнести к нормативным: коллективный договор; соглашения о сотрудничестве между Правительством

Ростовской области и Правительством Республики Татарстан; договор купли-продажи обувной фабрики; договор найма жилого помещения; соглашение о намерениях между банками «А» и «Б»?

ВАРИАНТ 15

1. Политическая система общества.

2. Права человека в условиях глобализации.

3. Определите свое отношение к возможному спору, в котором одна позиция заключается в том, что в правовом государстве существует приоритет и верховенство закона, а вторая исходит из незыблемости свободы личности, ее прав и интересов как основы правового государства. Аргументируйте свою позицию.

ВАРИАНТ 16

1. Понятие функций государства. Эволюция функций государства и факторы воздействия на них.

2. Нормативный правовой акт: понятие и виды.

3. Известный юрист профессор В.А. Туманов выделяет пассивную и активную формы правового нигилизма. Приведите примеры каждой из этих форм.

ВАРИАНТ 17

1. Понятие и основные признаки государственного органа. Виды государственных органов.

2. Структура и виды правосознания.

3. Какие признаки правового государства еще не получили в России должного развития? Приведите примеры.

ВАРИАНТ 18

1. Методология и функции теории государства и права.

2. Правовые системы в условиях глобализации.

3. Составьте полный перечень юридических действий, которые вправе совершать несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (с указанием соблюдения условий).

ВАРИАНТ 19

1. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.

2. Деформация правосознания.

3. Федеральный конституционный закон «Об охране памятников истории и культуры всемирного значения» был принят двумя третями депутатов Госдумы и одобрен половиной депутатов Совета Федерации, но был отклонен Президентом РФ по причине несоответствия Уголовному кодексу РФ. Определите нарушения в законодательном процессе.

ВАРИАНТ 20

1. Государство в политической системе общества.

2. Соотношение законности и правопорядка.

3. Роль правовой культуры в правотворчестве.

ВАРИАНТ 21

1. Первобытное общество: власть и социальные регуляторы. «Неолитическая революция».

2. Принципы и функции права.

3. В чем заключается самобытность российской правовой системы?

ВАРИАНТ 22

1. Форма правления: понятие, виды. Нетипичные формы правления.

2. Понятие, структура и виды правовых норм.

3. Особенности государственного и правового развития России.

5 Критерии оценивания контрольной работы:

Контрольная работа считается выполненной, если зачтены все задания (вопросы).

Критерии оценки заданий контрольной работы для ее зачета следующие:

Задания 1 и 2 (Теоретический вопрос)

Задание контрольной работы считается зачтенным, если:

- содержание теоретического вопроса полностью соответствует заявленной теме вопроса, вопрос раскрыт достаточно полно, анализируются новейшие (актуальные) направления деятельности по проблематике;
- методические рекомендации при подготовке теоретического вопроса выполнены в полном объеме;
- при ответе на вопрос у обучающегося нет затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;
- ответ обучающегося полный, развернутый и аргументированный. На все вопросы преподавателя, студент демонстрирует глубокое понимание темы и способность к анализу.

Задание 3 (Практическое задание)

- студент качественно применяет знания теоретического материала при решении практического задания;
- студент определяет взаимосвязь между показателями практического задания и дает правильный алгоритм решения;
- самостоятельно делает необходимые выводы и обобщения по результатам выполнения практического задания.
- решение практического задания обосновано логично, четко и аргументированно. Студент демонстрирует понимание альтернативных подходов и причин выбора оптимального.

При защите контрольной работы студент может получить дополнительные вопросы, касающиеся как темы работы, так и самой контрольной работы. Работа

будет считаться зачтенной, если на все заданные вопросы студент успешно ответит.

Обучающемуся контрольная работа не засчитывается, если:

Задания 1 и 2 (Теоретический вопрос)

– обучающийся не раскрыл в полном объеме содержание теоретического вопроса (основные положения, разделы, законы и т.д.); содержание не соответствует теме;

– теоретический вопрос изложен неграмотно, без логической последовательности, нет ссылок на информационные ресурсы;

– методические рекомендации при подготовки контрольной работы не выполнены в полном объеме;

– при ответе на вопрос преподавателя у студента отсутствуют знания основных аспектов теоретического вопроса, видны значительные пробелы по темам (вопросам) дисциплины.

Задание 3 (Практическое задание)

– студент дает неверную оценку практическому заданию (ситуации, задачи), неправильно выбирает алгоритм действий;

– обучающийся не дает правильный ответ на практическое задание;

– отсутствует вывод по результатам выполнения практического задания.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

1. Братановский, С.Н. Теория государства и права: учебник / С.Н. Братановский, М.Г. Вулах. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2024.
2. Власенко, Н.А. Теория государства и права: Учебное пособие. – Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2026.
3. Долгих, Ф.И. Теория государства и права: учебник. – Москва: Университет Синергия, 2023.
4. Енгибарян, Р.В. Теория государства и права: Учебник / Р.В. Енгибарян, Ю.К. Краснов. – Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2023.
5. Исаков, В.Б. Теория государства и права: Учебник. – Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2023.
6. Керимов, Д.А. Общая теория государства и права: предмет, структура, функции: Монография. – Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2026.
7. Кулапов, В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов, Р.А. Осипов. – Саратов: Издательство Саратовской государственной юридической академии, 2024.
8. Матузов, Н.И. Теория государства и права: Курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников. – Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2026.
9. Морозова, Л.А. Теория государства и права: Учебник. – Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2026.
10. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: Учебник. – Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2023.
11. Протасов, В.Н. Теория государства и права: учебник и практикум. – Москва: Юрайт, 2023.
12. Рассказов, Л.П. Теория государства и права. Углубленный курс: Учебник. – Москва: Издательский Центр РИОР, 2026.